

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1396/2533

นายโหมะ แก้วสระแสน

โจทก์

นายกล้า เต็ดสูงเนิน

จำเลย

นายกล้า เต็ดสูงเนิน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลพอที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 100)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเนื้อที่ 2 งาน 98 เศษ 6ส่วน 10 ตารางวา
ตามรูปแผนที่พิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินดัง
กล่าว

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 96,95)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 86)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ